

Директору Национального агентства
социальной защиты при Президенте
Республики Узбекистан

Копия: Министерству экономики и финансов
Республики Узбекистан

от Ашуралиева Абдухолика Акмал угли,
независимого исследователя
(ORCID 0009-0003-5482-5526)

Место жительства: 100017, г. Ташкент,
Юнусабадский район, массив Кашгар, дом 16
abdulxoliqashuraliyev@gmail.com

7 октября 2026 года

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**к проекту нормативно-правового акта, разрабатываемому во
исполнение пункта 14 Указа Президента Республики Узбекистан от 11
сентября 2026 года № УП-193**

В соответствии со статьёй 40 Конституции Республики Узбекистан, статьями 20 и 22 Закона «О нормативно-правовых актах» и статьями 3 и 5 Закона «Об обращениях физических и юридических лиц» вношу предложения для включения в проект акта о новой системе включения семей в Социальный реестр на основе многомерной оценки, который Агентство совместно с Министерством экономики и финансов вносит в Администрацию Президента до 1 декабря 2026 года.

С 1 января 2027 года категория семьи будет определяться балльной системой автоматически. Предложения обеспечивают, чтобы результат оценки каждой семьи вытекал только из утверждённых правил, сохранялся с основаниями и объяснялся заявителю, как требуют статья 24 Закона «О персональных данных» и статьи 53–54 Закона «Об административных процедурах», а также устраняют несогласованности действующего Положения о порядке ведения Социального реестра, доказанные расчётами. Предлагаемые нормы не создают новых органов и информационных систем. До первого применения Агентство совместно с Министерством должно документировать необходимые расходы, нагрузку, кадровое обеспечение, возможности по договорам и финансирование и получить необходимые решения по ресурсам (материал 1, раздел I, пункт 23 и раздел III, пункт 5). Персональные данные семей не запрашиваются.

Прошу сопоставить каждую предлагаемую обязанность с конкретной действующей нормой и отдельно — с существующими программными проверками: совпадение тестов не заменяет правового основания нового условия права, а совпадение норм позволяет исключить их дублирование. Применимое законное ограничение входных значений или надлежащее толкование,

действительно закрывающие контрпример, принимаются; изменение условия права не подменяется внутренней инструкцией. Разграничение и проверка покрытия изложены в подразделе «Нормативное закрепление и техническое исполнение» материала 2. Договорное покрытие, дополнительная нагрузка и стоимость интеграции по данным Агентства пока не измерены; прошу оценивать только непокрытые работы.

Прошу рассмотреть и дать ответ по существу по каждому из следующих вопросов:

1. Рассмотреть включение меня с моего согласия в рабочую группу (комиссию) по подготовке проекта в соответствии со статьёй 22 Закона «О нормативно-правовых актах» для работы над вычислительной спецификацией, контрольными примерами и проектируемыми правовыми положениями. Согласие настоящим даю. В подтверждение необходимых знаний и опыта представляю воспроизводимые расчёты и тексты предложений; их оценка и решение о включении относятся к разработчику. Прошу определить ответственное подразделение для взаимодействия и использования материалов как научных рекомендаций при подготовке проекта.
2. Включить в проект положения раздела I материала 1 (пункты 1–23) либо более краткие юридически равноценные нормы, сохранив обязательные условия решения и права заявителя; использовать существующие контрольные примеры при соблюдении пунктов 12, 15 и 16. Отдельно рассмотреть после самостоятельной оценки правовых и финансовых последствий согласованные положения о датах помощи из пункта 6 раздела II, пунктов 4–5 раздела III в соответствующей части и раздела IV. Если эта гарантия принимается, ввести изменения Указа и норм по его исполнению согласованно. Рассмотрение основного регулирования оценки не ставится в зависимость от принятия этой гарантии.
3. Устранить случай, при котором семья с доходом, *равным* минимальным потребительским расходам, признаётся по пункту 32 Положения, но не относится ни к одной категории пункта 39, — изменением подпункта «а» пункта 33 (раздел II, пункт 3 материала 1) либо равноценным юридически обоснованным решением с учётом правил толкования в пользу лица, рассмотренных в разделе 7 материала 2.
4. Исключить отрицательную площадь приусадебного участка в формуле пункта 27 Положения (раздел II, пункт 2).
5. Исключить уменьшение учитываемого дохода при увеличении фактического денежного перевода и указать период сравнения в пункте 26 Положения (раздел II, пункт 1), выбрав вариант по результатам оценки совокупного воздействия двух вариантов, указанных в разделе 10 материала 2.

6. Обеспечить предоставление заявителю фактических и правовых оснований решения о включении, отказе, изменении категории или исключении, включая применённую норму законодательства, порядка возращения, срока и порядка обжалования в соответствии со статьёй 24 Закона «О персональных данных» и статьями 53–54 Закона «Об административных процедурах» (раздел II, пункты 4 и 5).
7. Согласовать пункты 34–35 и подпункт «в» пункта 39 Положения с подпунктом «в» пункта 3 Указа № УП-258 и пунктом (i) примечания (b) к приложению № 1 к нему: Положение включает в категорию «семья, находящаяся в черте бедности» семьи в тяжёлой жизненной ситуации, уменьшенный доход которых ниже минимальных потребительских расходов, что Указом не предусмотрено. Выбрать и обосновать способ устранения после разрешения вопроса о соотношении правил иерархии и толкования в пользу лица (раздел 7 материала 2).
8. Учесть настоящее предложение в соответствии со статьёй 23 Закона «О нормативно-правовых актах» при подготовке проекта и включить его в материалы обсуждения проекта; сообщить, когда проект будет размещён на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов в соответствии со статьёй 24 этого Закона.

Согласно статье 27 Закона «Об обращениях физических и юридических лиц» обращение считается рассмотренным, если рассмотрены все поставленные в нём вопросы, а ответ содержит конкретные основания по каждому вопросу. Поскольку проект вносится до 1 декабря 2026 года, прошу рассмотреть предложение в месячный срок, установленный статьёй 28 этого Закона, а если потребуются дополнительные изучения — уведомить меня об этом в десятидневный срок, как предусмотрено той же статьёй. Прошу сообщить, какие положения включены в проект, в какой редакции, либо какой действующей нормой вопрос уже решён, либо по какой причине положение не принято.

Приложенная программа воспроизводит контрольные расчёты правил дохода. В пояснительной записке отдельно приведён календарный пример предоставления помощи. Набор контрольных примеров и программа передаются безвозмездно; готов продемонстрировать их ответственным работникам.

Приложения:

1. Материал 1. Предложения для включения в проект нормативно-правового акта.
2. Материал 2. Пояснительная записка с научно-правовым обоснованием.
3. Электронное приложение: программа контрольных расчётов, тесты и результаты.

Основная редакция материалов — русская; узбекская и английская редакции приложены. Узбекская редакция материала 1 содержит формулировки изменений на государственном языке.